

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2970/2530

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย ง่วน เชียง แซ่ บู้

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 45

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (2), มาตรา 142 (5), มาตรา 225 วรรคสอง, มาตรา 247

ปัญหาว่าโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือไม่นั้นแม้จำเลยจะมีได้ ยื่นคำให้การต่อสู้คดีไว้ แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาวินิจฉัยให้

บ้านที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องนั้นบุตรและภริยาจำเลย อาศัยอยู่ และยังคงใช้ชื่อยี่ห้อบ้านหลังดังกล่าวเป็นยี่ห้อร้านของจำเลย จำเลยไป มาระหว่างกรุงเทพมหานครกับบ้านหลังนี้ แสดงว่าบ้านที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องเป็น ภูมิลำเนาอีกแห่งหนึ่งของจำเลย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลจังหวัดสระบุรีได้ และ การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องยังบ้านที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องก็ถือได้ว่าได้ส่งยัง ภูมิลำเนาของจำเลยแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขอเปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารโจทก์โดยจำเลยได้ ตกลงกับโจทก์ว่า หากจำเลยส่งจ่ายเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่มีในบัญชีกระแสรายวัน ของจำเลย ก็ให้โจทก์จ่ายเงินไปได้ โดยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในเงินที่จ่ายไปได้ ตามประเพณีของธนาคาร ต่อมาจำเลยได้ส่งจ่ายเงินเกินกว่าบัญชีของจำเลย และ

โจทก์ได้จ่ายเงินไปแล้วแต่จำเลยไม่นำเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์คิดถึงวันฟ้องจำเลยเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีโจทก์อยู่ 108,399.25 บาทจึงขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 63,652.62 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยรับผิดชอบในอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคงมีปัญหาในชั้นนี้ว่าโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือไม่และจำเลยต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์หรือไม่ สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือไม่นั้น แม้จำเลยจะมีได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีไว้แต่เห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจึงวินิจฉัยให้คงได้ความว่าบ้านเลขที่ 954 ถนนหน้าวัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องนั้น จำเลยรับว่าบุตรและภรรยาจำเลยอาศัยอยู่และยังคงใช้ชื่อยี่ห้อบ้านเลขที่ดังกล่าวว่ายี่ห้อวนเชียง ซึ่งเป็นยี่ห้อร้านของจำเลย จำเลยยังคงไปมาระหว่างกรุงเทพมหานครกับบ้านหลังนี้ ตามพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าบ้านที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องเป็นภูมิลำเนาอีกแห่งหนึ่งของจำเลย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลจังหวัดสระบุรีได้ และการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องยังบ้านที่อยู่ของจำเลยตามฟ้องก็ถือได้ว่าได้ส่งภูมิลำเนาของจำเลยแล้ว

ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีหรือไม่นั้น จำเลยรับว่าจำเลยได้ลงชื่อสั่งจ่ายเช็คธนาคารโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.3ก. ถึง จ.10 รวม 8ฉบับจริงและจำเลยได้ลงชื่อเป็นผู้ขอเปิดบัญชีตามเอกสารหมายเลข จ.3 จริงซึ่งตามเอกสารหมายเลข จ.3 ดังกล่าวเป็นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันต่อธนาคารโจทก์เอกสารดังกล่าวลงวันที่ 20พฤศจิกายน 2517 ซึ่งนับแต่วันดังกล่าวจำเลยได้ฝากและถอนเงินกับโจทก์เรื่อยมา ปราบฏตามเอกสารหมายเลข จ.11 รวม 12 แผ่นตามรายการฝากและถอนดังกล่าว เป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 856 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ15 ต่อปีจำเลยจึงต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีพร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นเป็นรายเดือนจนกว่าจะมีการเลิกสัญญาต่อกันคือวันที่ 30 เมษายน 2522

พิพากษายืน.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรนิยม-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ